

MAIR090701202201

江门“1·4”“天 XXXX8”船与涉渔“三无” 船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2022 年 1 月 4 日 0355 时，清远市某运输有限公司、张某强所有的清远籍自卸砂船“天 XXXX8”船空载从广州新港开往珠海湾仔航行途中，与覃某新、邓某田所有的涉渔“三无”船在江门荷塘西江大桥下游约 400 米水域发生碰撞事故。碰撞事故造成涉渔“三无”船沉没，船上 2 人落水，其中 1 人获救，1 人死亡。按照《水上交通事故统计办法》第六条、第二十九条的分级标准，该事故构成纳入统计的一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS:Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF:Very High Frequency Radiotelephone 甚高频无线电话

CCTV:Closed Circuit Television 闭路电视监控系统

GPS:Global Positioning System 全球定位系统

三、事故调查情况

事故发生后，江门海事局依据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等有关规定，依法成立事故调查组（调查组名单见附件 1），对该事故进行调查。调查组通过对事故船舶船员和获救人员进行询问，调取江门市公安局蓬江分局潮连派出所制作的询问笔录，调取江门航道事务中心江门航标与测绘

所、“苏 XXXXX88”船的 CCTV 视频监控和相关船舶 AIS 轨迹信息，勘查嫌疑船等途径，共获得以下主要证据资料：

1) 询问笔录 16 份；2) 勘验笔录 1 份；3) 船舶证书资料 1 份；4) 船员证书资料 4 份；5) 内河交通事故报告书 1 份；6) 其他证据 6 份（包括 AIS 轨迹和 CCTV 视频监控录像）。

（一）船舶资料

船名	天 XXXX8	涉渔“三无”船
船籍港	清远	无
船舶种类	散货船	-----
船体材料	钢质	木质
总吨	3807	-----
净吨	2131	-----
总长	98.13 米	约 5 米
船宽	19.80 米	约 1 米
型深	5.60 米	-----
主机功率	1192.00 千瓦	-----
船舶建成日期	20XX 年 X 月 X 日	-----
船舶建造厂	清远市 XXXX 船厂	-----
检验单位	中国船级社广州分社	无
船舶所有人	清远市某运输有限公司、张某强	覃某新、邓某田
船舶经营人、管理	东莞市某船务服务有	覃某新、邓某田

人	限公司	
---	-----	--



图 1：“天 XXXX8” 船

（二）船舶情况

1. “天 XXXX8” 船

（1）船舶检验情况。

该船事故前最近一次船舶检验是 2021 年 12 月 28 日由中国船级社珠海分社在江门实施的临时检验，该船《内河船舶适航证书》有效期至 2022 年 11 月 03 日，船舶证书均在有效期内。

（2）船舶安全检查情况。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2020 年 9 月 18 日由南山海事局在深圳实施的船旗国监督检查，共发现缺陷 6 项，无滞留缺

陷，缺陷均在开航前进行了纠正。经核查，该次检查发现的缺陷与本次事故没有因果关系。

（3）货物装载情况。

该船本航次于2022年1月3日约1950时空载从广州新港开航，计划驶往珠海湾仔。

2. 涉渔“三无”船

经询问邓某田，该船是由覃某新和邓某田以3500元购买，未配备AIS设备。

经调查，该船是柴油机动力船，无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也无船名船号和船籍港，属于涉渔“三无”船。

（三）船员情况

1. “天XXXX8”船

该船事故发生时船上共有船员9人，分别为船长、三副、轮机长、三管轮各1人，普通船员5人，均持有有效船员证书。而该船2018年07月09日签发的《内河船舶最低安全配员证书》要求该船配备船长、大副、三副、轮机长、三管轮、普通船员各1人（连续航行作业时间超过16小时另算）。

因此，该船实际本航次缺少1名大副，不满足《内河船舶最低安全配员证书》要求。

事故发生时，船长吴某城、普通船员刘某辉和普通船员陈某进在驾驶台值班，船长吴某城负责船舶操纵，普通船员刘某辉、普通船员陈某进协助瞭望；三管轮黄某彬在船舶一楼甲板大厅负责轮机

值班。

船长吴某城，男，19XX 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局签发的内河船舶一类船长适任证书，证书签注“适用于所有内河船舶”

“珠江水系：口门外航线” “珠江水系：东江航线” “珠江水系：北江思贤滘以上航线” “珠江水系：西江梧州至思贤滘航线” “珠江水系：珠江水系基本航线” “除长江干线、珠江水系、黑龙江水系及内河 J 级航区（线）之外的全国内河水域”，证书编号：4401XXXXXXXXXX52，有效期至 2026 年 3 月 17 日。于 2021 年 11 月 1 日在该船任职船长。

普通船员刘某辉，男，19XX 年 X 月 X 日出生，持有东莞海事局签发的内河一、二、三类普通船员适任证书，证书签注“适用内河船舶”，证书编号：4453XXXXXXXXXX16，有效期为长期。于 2021 年 8 月 1 日在该船任职普通船员。

普通船员陈某进，男，19XX 年 X 月 X 日出生，持有肇庆海事局签发的内河一、二、三类普通船员适任证书，证书签注“适用内河船舶”，证书编号：4504XXXXXXXXXX99，有效期为长期。于 2021 年 5 月 20 日在该船任职普通船员。

三管轮黄某彬，男，19XX 年 X 月 X 日出生，持有梧州海事局签发的内河一类二管轮适任证书，证书签注“适用于所有内河船舶”，证书编号：4504XXXXXXXXXX93，有效期至 2026 年 2 月 20 日。于 2020 年 9 月 20 日在该船任职二管轮。

2. 涉渔“三无”船

事故发生时该船船上共有 2 人。

覃某新，男，19XX 年 X 月 X 日出生，负责船舶驾驶，未持有任何船员证书，身份证号码：4524XXXXXXXXXX7X，事故后死亡。

邓某田，女，19XX 年 X 月 X 日出生，系覃某新的妻子，负责在船上捡虾，未持有任何船员证书，身份证号码：5326XXXXXXXXXX43，事故后落水获救。

（四）船公司、所有人情况

1. “天 XXXX8” 船

该船船舶所有人为清远市某运输有限公司、张某强，该船于 2020 年 12 月 24 日办理光船租赁至东莞市某船务服务有限公司并退出清远市某运输有限公司管理体系，目前是东莞市某船务服务有限公司体系内管理船舶，“天 XXXX8” 船船舶营运证有效期自 2017 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 6 日。东莞市某船务服务有限公司国内水路运输经营许可证编号：粤 XXXXXX07，有效期自 2020 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 28 日，公司地址：广东省东莞市 XXXXXX。该公司成立于 20XX 年 X 月 X 日，经营范围包括：水路运输；船舶管理、船舶设计（不含渔业船舶）、船舶工程监理、船舶租赁、水污染治理；航道疏浚工程；销售：建筑材料（不含危险化学品）；海沙淡化处理；场地租赁；石材建筑工程；劳务服务（不含劳务派遣）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司经营管理的船舶有 6 艘，其中 3 艘代管船舶，3 艘自有船舶。公司岸基人员主要包括：总经理、指定人员、海务主管、机务主管等。

公司岸基部门事故前最近一次对“天 XXXX8”船的访船检查是 2021 年 8 月 3 日，“天 XXXX8”船已按公司安全管理体系文件的有关程序纠正了访船检查发现的问题并完成验证。调查中发现东莞市某船务服务有限公司不掌握“天 XXXX8”船事故航次实际在船人员情况以及公司业务主管未按照公司安全管理体系文件要求将收到的船舶动态信息情况记录到《船舶动态记录表》中。

2. 涉渔“三无”船

该船船主为覃某新、邓某田，经询问邓某田，该船是由覃某新和邓某田以 3500 元购买，用于日常渔业捕捞用途。

（五）气象水文及通航环境情况

1. 天气和水文情况

据“天 XXXX8”船长吴某城称，事故发生时，能见度很好，微风，退潮。

据邓某田称，当时雾不大，能看到对岸和桥。

查看“苏 XXXXX88”船提供的事发时间和事发水域的视频监控录像显示，事故发生时能见度良好。

查看 2022 年版《潮汐表》第 3 册，北街附近水域，1 月 4 日 0042 时潮高 89cm，1109 时潮高-28cm，事故发生于 1 月 4 日 0355 时，退潮。

综上，事故发生时，能见度良好，微风，退潮。

2. 通航环境情况

事发水域位于西江下游荷塘水道荷塘西江大桥下游约 400 米水

域，桥梁对船员瞭望有一定遮挡作用，该河段为感潮河段，河面较宽且顺直，日均船舶流量约 450 艘次，通航密度大。事发时前后有多艘船舶下行。

四、事故重要因素认定

（一）碰撞事实及时间的认定

1. 110 来电情况

2022 年 1 月 4 日 0410 时江门 110 来电称，在荷塘西江大桥桥底发生两船相撞，大船撞到小船，2 人落水。由此推断碰撞事故发生在 0410 时前。

2. 报警人（证人）陈述

报警人麦某返称“因为我今晚钓鱼的时候看到有一只沙船撞到了一只渔船，渔船上有 2 人掉进水里，所以我到派出所反映情况。”“是于 2022 年 1 月 4 日凌晨 03 时 50 分许，在荷塘镇西江大桥桥上发现的。”由此推断碰撞事故发生在约 0350 时。

3. “平 XXXX88” 船船员陈述

据救起落水人员邓某田的“平 XXXX88”船船员邓某华称“于 2022 年 1 月 4 日约 0415 时航经江门荷塘水道西江特大桥下游约 800 米水域时，我和大副方某森在驾驶台听到一个女的呼救声。”由此推断碰撞事故发生在 0415 时前。

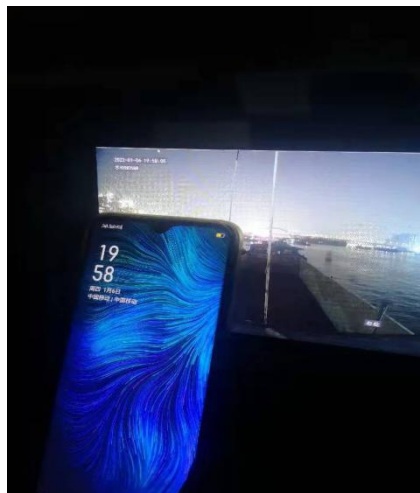
4. 获救当事人的陈述

据获救当事人邓某田称“我船今天约 0200 时从荷塘西江大桥上游岸边开出。我船收了第一行大桥上游的虾笼后，船开到大桥下

游开始收第二行 10 来个虾笼后发生碰撞。”由此推断，事故时间在 2022 年 1 月 4 日 0200 时之后。

5. “苏 XXXXX88” 船视频监控录像回放

通过调取 2022 年 1 月 4 日 0352 时航经荷塘西江大桥下行的“苏 XXXXX88” 船 CCTV 视频监控录像，回放发现 2022 年 1 月 4 日 0355 时 07 秒在“苏 XXXXX88” 船船尾左正横处出现涉渔“三无” 船（闪着灯光）；2022 年 1 月 4 日 0355 时 57 秒涉渔“三无” 船与“苏 XXXXX88” 船左舷后方的自卸砂船发生碰撞（涉渔“三无” 船灯光映射到自卸砂船船头）；2022 年 1 月 4 日 0356 时 07 秒涉渔“三无” 船灯光消失，该船沉没。显示 1 月 4 日 0355 时一艘下行空载自卸



砂船与一艘渔船在荷塘西江大桥下游附近水域发生碰撞。通过现场比对，“苏 XXXXX88” 船 CCTV 视频监控录像系统显示时间为准确的北京时间。

图 2：手机上的北京时间和“苏 XXXXX88” 船 CCTV 视频监管录像系统显示时间的比对



图 3：碰撞前（“苏 XXXXX88” 船视频监控录像截图）



图 4：碰撞时（“苏 XXXXX88” 船视频监控录像截图）



图 5：碰撞后（“苏 XXXXX88”船视频监控录像截图）

综上可以认定，2022 年 1 月 4 日 0355 时 57 秒，一艘空载下行自卸砂船与覃某新、邓某田所有的涉渔“三无”船发生碰撞，碰撞后涉渔“三无”船沉没。

（二）碰撞地点的认定

1. “苏 XXXXX88”船航速分析

通过“苏 XXXXX88”船 CCTV 视频监控录像显示，“苏 XXXXX88”船于 1 月 4 日 0353 时 15 秒船尾通过荷塘西江大桥，1 月 4 日 0355 时 07 秒，“苏 XXXXX88”船船尾左正横方向出现涉渔“三无”船，当时“苏 XXXXX88”船的航速 6.6 节，通过计算推断 1 月 4 日 0355 时 07 秒时涉渔“三无”船在荷塘西江大桥下游约 400 米处。

2. 涉渔“三无”船船位变化的分析

据获救当事人邓某田称“事发地点位于荷塘西江大桥上下行桥孔中间桥墩顺航道往下游约 200 米，也就是潮连大王庙木棉花树对开航道中。”“那个船到跟前我们才发现，我老公就大声叫，没人

听见然后想用桨划开，当时我们船的柴油机已经关了火，没有动力。”“我们放虾笼对着上下行通航孔中间桥墩，顺流水方向布设”

“一行虾笼有 60 来个虾笼，每节虾笼长约 2.5 米，一行虾笼有约 150 米长，收一行虾笼要半个小时左右。”，根据当事人邓某田的陈述可以推断两个虾笼之间的距离约 2.5 米，收一个虾笼需要 0.5 分钟，即收完两个虾笼需要 1 分钟，船位距离变化约 2.5 米。由此可以推断 1 月 4 日 0355 时 07 秒至事故时间 0355 时 57 秒（相差 50 秒）收了不足两个虾笼，船位变化几乎可以忽略（距离变化不足 5 米），即 2022 年 1 月 4 日 0355 时 07 秒时“苏 XXXXX88”船上的视频监控显示的涉渔“三无”船的船位与碰撞时（2022 年 1 月 4 日 0355 时 57 秒）的船位几乎无变化。

3. 报警人的陈述

报警人麦某返称“撞船的位置在潮连镇大王庙对出水面”。

综上可以认定，碰撞地点与 1 月 4 日 0355 时 10 秒时涉渔“三无”船的地点几乎无变化，即碰撞地点为荷塘西江大桥下游约 400 米处的航道上。

（三）肇事船的认定

接报险情后，海事部门同步启动事故调查工作，立即组织海事调查官对肇事船进行排查和认定。

根据接到 110 转到江门市海上搜救中心报警时间 0410 时，确定碰撞时间发生在 0410 时之前。通过获救的落水人员邓某田和报警人麦某返了解到，碰撞时间为凌晨三四点左右，碰撞地点在荷塘

西江大桥下游约 200 米水域，肇事船舶为一艘下行砂船。

海事调查人员立即开展调查工作，组织对肇事船进行排查和认定，事故调查人员核查 1 月 4 日凌晨 3 至 4 点前后航经荷塘西江大桥船舶 35 艘次，排查出 19 艘次下行船舶，这段时间前后只有一艘下行砂船，即“天 XXXX8”船，经调查“天 XXXX8”船本航次的动态信息，得知该船为下行空载自卸砂船。调查人员对 19 艘下行船舶当班驾驶员逐一通过电话询问，据“苏 XXXXX88”船称航经荷塘西江大桥下游水域时看到一艘渔船在航道捕鱼。在航经荷塘西江大桥附近水域时在“苏 XXXXX88”船后方的“天 XXXX8”船称在荷塘西江大桥下游水域未发现渔船在航道捕鱼。当时在“天 XXXX8”船后方下行的“贵 XXXX65”船、“桂 XXXXX18”船、“和 XX38”经过荷塘西江大桥下游水域时均听到一名女人的呼救声。同时了解到“苏 XXXXX88”船船上安装有视频监控设备，可能录到事发经过，立即派事故调查人员到现场查看 CCTV 视频监控情况。

1 月 4 日约 0530 时，调查人员责令肇事嫌疑砂船“天 XXXX8”船驶往指定地点接受进一步调查，1 月 4 日 0745 时，“天 XXXX8”船到达潮连尾水域锚泊，调查人员立即对该船开展现场勘查，未发现明显的碰撞痕迹。

1 月 4 日上午，事故调查人员前往江门航道事务中心江门航标与测绘所（位于事发地点左岸附近），调取事发时段前后码头 CCTV 视频监控，未发现有价值线索，附近无其他 CCTV 视频监控设备覆盖。

在1月4日1130时，在新会苍山拆船厂对开水域，事故调查人员在“苏XXXX88”船上查阅了位于该船船艏的CCTV视频监控录像，该船位于船艏的视频监控录像可以录到船舶左右舷后方的情况，后该船视频监控设备厂家提供了完整的事发时段监控录像，据该船CCTV视频监控录像显示：1月4日0355时57秒，在荷塘西江大桥下游，该船船尾后方有一艘下行空载自卸砂船与一艘渔船（显示红闪灯）发生碰撞，自卸砂船驶过后，渔船消失，空载下行的肇事砂船整体外观、船艏输送臂、舱口围加装的立柱与“天XXXX8”船吻合。查“天XXXX8”船该航次的AIS历史轨迹，1月4日0355时“天XXXX8”船正下行航经荷塘西江大桥下游约400米水域，同时经过调查发现在1月4日0355时前后仅有一艘砂船即“天XXXX8”船下行。

综上认定，此次事故的肇事船为“天XXXX8”船。



图 6：肇事砂船与“天 XXXX8”船整体外观对比图

（四）是否存在肇事逃逸行为的认定

“天 XXXX8”船与涉渔“三无”船发生碰撞后，没有按照船员通常做法停船对被撞小船进行核查，并对水面可能存在的遇险人员进行救助，同时将发现的情况向主管机关报告。对此，事故调查组对“天 XXXX8”船是否存在肇事逃逸行为展开调查。

1. 获救人邓某田的陈述

获救当事人邓某田称“对方没有用高音喇叭叫过我船，被撞前没有看到对方船有人出来，被撞前没有听到对方船鸣笛。”

2. “天 XXXX8”船船员陈述

“天 XXXX8”船船长吴某城称“过桥时没有看到渔船的灯光，

追越前船的过程中也没有看到渔船灯光。”“过桥后没有听到什么声音，没有发现异常，也没有人出去过驾驶台。”“航经荷塘西江大桥时没有发现有灯光在本船船艏附近，没有发现本船船艏附近有灯光晃动，没有发现有灯光照射本船。”

“天 XXXX8”船普通船员刘某辉称“我船通过荷塘西江大桥后，我没有看到前方有渔船。”“本船航经荷塘西江大桥水域后没有感到异常震动，没有听到求救声。”“事故发生前后在驾驶台未发现水面有异常灯光从水面射向空中。”

“天 XXXX8”船普通船员陈某进称“我船 2022 年 1 月 4 日大约 0400 时经过荷塘水道荷塘西江大桥时正常行驶，没有特别事情发生。”“我船 2022 年 1 月 4 日三点五十多分行至荷塘西江大桥桥底时见我船正前方约五、六百米有一下行船，其他没什么特别情况。”并称本船下行经过荷塘西江大桥后除了追越正前方的下行船外船长吴某城在操纵船舶过程中没有什么特别的操作。

“天 XXXX8”船三管轮黄某彬称“2022 年 1 月 4 日 0200 时至 0600 时负责轮机值班的这个时间段没有异常情况，没有感觉到船舶碰撞物体，没有听到呼喊声，没有听到本船任何的号声、号笛，机舱的机械运行正常，船舶正常航行。”

据“天 XXXX8”船三副莫某锋、轮机长黄某成、普通船员黄某明、胡某英、杨某武称“1 月 4 日 0355 时左右在房间休息，没有感觉到异常情况。”

3. “天 XXXX8”船 AIS 历史轨迹分析

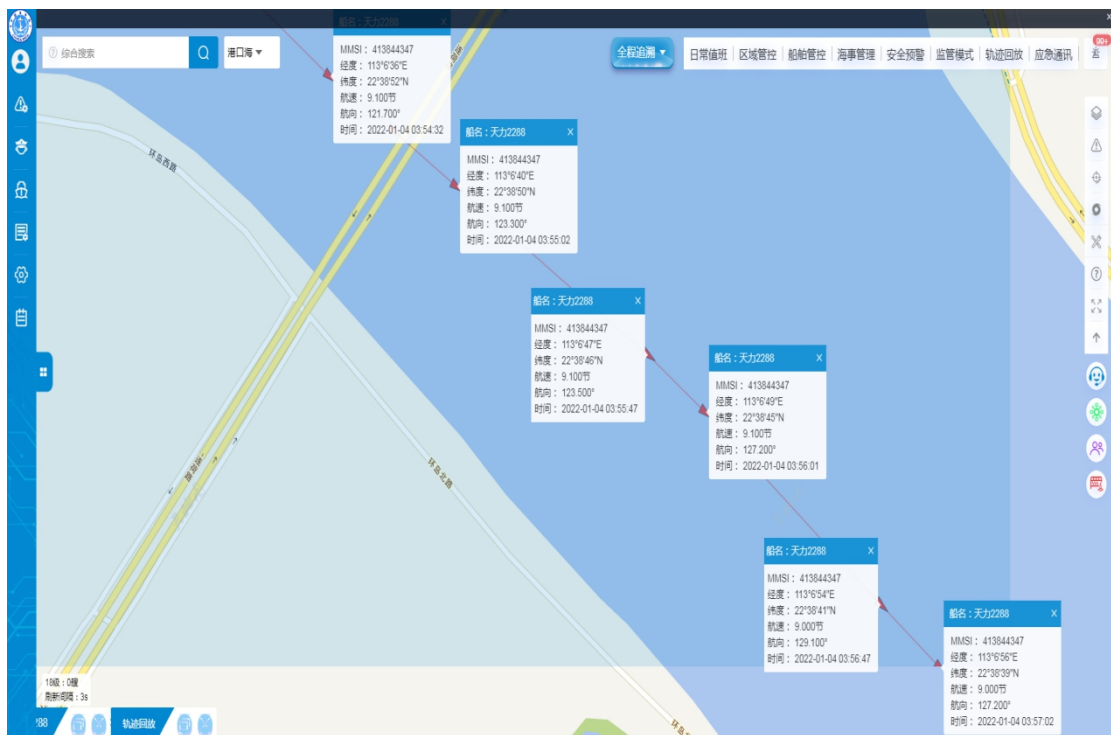


图 7：“天 XXXX8” 船航行轨迹（监管指挥系统截图）

时间（统一为 2022 年 1 月 4 日）	航速（节）	航向（度）	备注
0354 时 32 秒	9.1	121.7	碰撞前
0355 时 02 秒	9.1	123.3	碰撞前
0355 时 47 秒	9.1	123.5	碰撞前
0356 时 01 秒	9.1	127.2	碰撞后
0356 时 47 秒	9.0	129.1	碰撞后
0357 时 02 秒	9.0	127.2	碰撞后

图 8：“天 XXXX8” 船选取的部分航迹点的航速和航向

根据“天 XXXX8”船航行轨迹和选取的部分航迹点的航速和航向，可以看出“天 XXXX8”船碰撞前后航速和航向较为固定，没有出现异常的大幅度减速和转向。

4. “天 XXXX8” 船碰撞前后的两次探照灯照射分析

通过回放“苏 XXXXX88”船 CCTV 视频监控录像发现“天 XXXX8”

船碰撞前后的 26 秒间隔时间内两次用探照灯照射前方：2022 年 1 月 4 日 0355 时 44 秒 “天 XXXX8” 船第一次使用探照灯照射前方（碰撞前），2022 年 1 月 4 日 0356 时 10 秒 “天 XXXX8” 船第二次使用探照灯照射前方（碰撞后），事故调查人员对该船碰撞前后的 26 秒间隔时间内两次用探照灯照射前方的行为进行调查。

获救当事人邓某田陈述“发现时船到跟前了，看不到对方灯光。”

“天 XXXX8” 船船长吴某城陈述“在追越前面平板船的过程中，我共照了两次探照灯，两次间隔时间不清楚，主要是预防前面的船摆过来，再照一下看看前面有没有其他。通过探照灯，没有发现什么东西，也没有看到渔船。”“本船航经荷塘西江大桥后自己大概开过两次探照灯，每次开启大概保持几秒钟左右，开探照灯主要是为了避免前面被追越的船往左摆，并没有发现什么异常。”

“天 XXXX8” 船普通船员刘某辉陈述“我船通过荷塘西江大桥后，船长应该有往前照射探照灯。”“我船在荷塘西江大桥追越前方平板船时有用探照灯照射两次，照射的目的是提示前船，我船在追越对方。”



图 8：“天 XXXX8”船第一次使用探照灯照射前方(碰撞前) (“苏 XXXXX88”船 CCTV 视频监控录像截图)



图 9：“天 XXXX8”船第二次使用探照灯照射前方(碰撞后) (“苏 XXXXX88”船 CCTV 视频监控录像截图)

根据以上陈述，没有证据表明该船两次探照灯照射前方是因为发现涉渔“三无”船并警示对方。

5. “天 XXXX8” 船视频监控录像

事故调查组在“天 XXXX8”船驾驶台上发现该船驾驶台、船艏、船艉、机舱等共配有 11 个摄像头且已将视频信号接入到驾驶台的两台视频监控显示屏里，视频监控设备能录到船艏、货船、船舶左右舷、驾驶室等位置，但视频监控设备部分无存储功能以及部分无回放功能。

事故调查组和邀请的技术人员第一时间对视频监控设备进行技术处理，无法获得有用的视频存储资料，同时也无证据证明该视频监控设备在事故发生后存在人为故意操作行为。



图 10：事故调查组尝试对“天 XXXX8”船驾驶台的两台视频监控显示屏进行事故前后录像回放



图 11：取回的“天 XXXX8”船视频监控硬盘录像机

综上所述，没有证据证明“天 XXXX8”船在事故发生后存在肇事逃逸行为。

（五）碰撞前涉渔“三无”船状态认定

据涉渔“三无”船获救渔民邓某田称：“事发地点位于荷塘西江大桥上下行桥孔中间桥墩顺航道往下游约 200 米，也就是潮莲大王庙木棉花树对开航道中。”“当时我们船的柴油机以已经关了火，没有动力。”“我们放虾笼对着上下行通航孔中间桥墩，顺流水方向布设”“收一行虾笼要半个小时左右。”

据“苏 XXXXX88”船视频监控显示，0355 时“苏 XXXXX88”船在下行中，一艘渔船（显示闪灯）在该船的左舷一侧航道上。

综上所述，可以认定覃某新、邓某田所有的涉渔“三无”船正在荷塘西江大桥下游航道中间进行捕捞作业。

五、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、船舶 AIS 数据、船舶视频监控录像等资料，经分析得出。



图 12：“天 XXXX8”船与涉渔“三无”船碰撞示意图

（一）“天 XXXX8”船

2022 年 1 月 3 日约 1950 时，“天 XXXX8”船空载从广州新港开往珠海湾仔。

1 月 4 日约 0200 时左右，船长吴某城、普通船员刘某辉和值班水手陈某进在驾驶台值班，船长吴某城负责操纵船舶，普通船员刘某辉、值班水手陈某进协助瞭望，两个视频监控显示屏用布遮住；三管轮黄某彬负责轮机值班。

1 月 4 日 0354 时 01 秒，航向 130.1 度，航速 9.3 节。

于 1 月 4 日约 0354 时下行航经荷塘西江大桥时，航速 9 节，

航向 121.5 度，该船位于下行船“苏 XXXXX88”船的正后方。

当驶过荷塘西江大桥后，“天 XXXX8”船转左舵约 5 度并将主机转速增加至 1800 转，在未鸣放声号和未取得前船同意的情况下从“苏 XXXXX88”船左舷追越。

在追越过程中，未发现正在航道中间进行捕捞作业（收虾笼）的涉渔“三无”船（开启红色闪光灯）。

0355 时 02 秒，航向 130.1 度，航速 9.3 节。

0355 时 44 秒，“天 XXXX8”船第一次使用探照灯照射前方。

0355 时 57 秒，“天 XXXX8”船船艏与涉渔“三无”船船艏发生碰撞，造成船上 2 人落水（邓某田、覃某新）。

0356 时 01 秒，航向 127.2 度，航速 9.1 节。

0356 时 10 秒，“天 XXXX8”船第二次使用探照灯照射前方。

0357 时 32 秒，航向 130.4 度，航速 9.0 节。

0358 时 46 秒，航向 134.2 度，航速 9.2 节。

0359 时，“天 XXXX8”船从“苏 XXXXX88”船左舷完成追越。

0530 时，“天 XXXX8”船航行至磨刀门水道鲫鱼沙尾时，接到江门海事局事故调查人员指令驶往潮连尾水域。

0745 时，“天 XXXX8”船到达潮连尾水域锚泊并接受调查。

（二）涉渔“三无”船

2022 年 1 月 4 日约 0200 时，该船从荷塘西江大桥上游岸边开往荷塘西江大桥上下游水域收虾笼。

在事发前，该船正在收桥梁下游位于航道中的虾笼，覃某新负

责收虾笼，邓某田负责捡虾。收虾笼是从下游向大桥上游方向收，此时该船的柴油机已经熄火，船上右舷船艏位置有一盏红闪光灯，正常开启。收虾笼时渔民覃某新未穿着救生衣，邓某田穿着救生衣。

约 0355 时，距离“天 XXXX8”船很近时（约 70 米）才发现对方船，渔民覃某新大声呼喊，并试图划桨远离“天 XXXX8”船，此时覃某新在船艏，邓某田在船尾。

0355 时 41 秒，该船使用手电筒照射对方船船艏主甲板以下外板。

0355 时 57 秒，涉渔“三无”船船艏与“天 XXXX8”船船艏发生碰撞，造成船上覃某新和邓某田 2 人落水。

1 月 4 日约 0430 时，邓某田被过往的“平南东顺 668”船救起。

1 月 9 日 0950 时，在西江潮连尾附近水域发现一具男性浮尸，确认为落水失踪人员为覃某新。

六、救助经过

2022 年 1 月 4 日 0410 时，江门市海上搜救中心接江门 110 转报称：接江边一名钓鱼人员报警称，一艘捕鱼小艇在蓬江区荷塘西江大桥附近水域捕鱼时与另一艘不知名船舶碰撞，艇上 2 人落水。江门市海上搜救中心立即通报给蓬江区水上搜救中心。

收到遇险信息后，蓬江区水上搜救中心全力组织开展落水失联人员搜救工作。一是协调海事部门“海巡 09439”、“海巡 09462”在现场警戒并指挥开展搜救工作，维护现场通航秩序，防范发生次生事故；二是协调“中国渔政 44219”、“粤标巡 1115”、“中国

海关 3036”、“江门打私”、“江港 303”、“江港 301”、益心救援队、侨都应急救援中心、蓝天救援队等到现场搜寻；三是协调蓬江、江海区政府组织人员沿岸搜寻。

1 月 4 日约 0430 时，“平 XXXX88”船救起 1 名女性落水人员。

1 月 4 日约 1020 时，协调某游艇会“江 XX01”船参与搜寻。

1 月 4 日，组织航道部门和社会救援力量在事发附近水域进行扫测及水下探摸，经水上搜寻及水下扫测、探摸，未发现落水失踪人员覃某新和沉没的涉渔“三无”船。

1 月 9 日 0950 时，在西江潮连尾附近水域发现一名遇难人员，经公安机关、医疗卫生机构及家属确认，遇难人员为覃某新。

七、事故损害情况

事故造成涉渔“三无”船沉没，船主覃某新死亡。事故后经航道部门和救援队在碰撞附近水域扫测探摸，未发现沉没的涉渔“三无”船，认定全损，船舶损失约 0.35 万元。

综上，事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 0.35 万元。

八、事故原因分析

（一）“天 XXXX8”船

1. 疏忽了望。该船船艏安装有 CCTV 视频监控装置并连入驾驶室显示屏，但该船事故发生时未充分考虑到该船船艏存在盲区并安排了望人员观察船艏视频监控设备，或者按照公司安全管理体系文件要求在进入桥梁水域前按规定派船员在船艏了望，该船也未通过其他视觉、听觉以及一切有效手段保持正规了望，碰撞

发生前后均未发现一直持续闪灯的涉渔“三无”船，最终导致碰撞发生。

2. 该船过桥后追越“苏 XXXXX88”船前未按规定鸣放声号，未能引起涉渔“三无”船的警觉从而错过了避让的时机，且追越过程中靠近航道中间行驶，以致于与涉渔“三无”船造成紧迫危险直至碰撞。

（二）涉渔“三无”船

1. 在航道上进行捕捞作业时阻碍其他船舶航行。事故发生水域位于西江干流，船舶流量大，事故发生时上下行船舶较多，该船在荷塘西江大桥下游主航道上捕捞作业（收虾笼），阻碍其他船舶航行。

2. 疏忽了望。该船在航道捕捞作业时未随时使用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规了望，以致于未能及时发现对方船，在发现对方船时，对方船的船艏已经即将接近本船了，此时碰撞已无法避免。

九、事故结论

（一）不安全行为

1. “天 XXXX8”船

（1）该船船长吴某城在驾驶台航行值班期间疏忽了望，未及早发现涉渔“三无”船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

（2）该船过桥后追越“苏 XXXXX88”船前未按规定鸣放声

号，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第十一条的相关规定。

2. 涉渔“三无”船

（1）该船在航道上进行捕捞作业阻碍其他船舶航行，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条的规定。

（2）涉渔“三无”船船上人员在进行收虾笼作业时疏忽了望，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

（二）责任认定

这是一起双方互有过失的责任事故。“天 XXXX8”船航行期间疏忽了望、追越“苏 XXXXX88”船前未按规定鸣放声号，涉渔“三无”船在航道上捕鱼时阻碍其他船舶航行和疏忽了望是本次事故的直接原因。根据两船过失以及对事故的作用和影响，“天 XXXX8”船和涉渔“三无”船过失程度基本相当，双方应负事故对等责任，“天 XXXX8”船船长吴某城和负责驾驶涉渔“三无”船的覃某新是本次事故的主要责任人。

十、调查发现的其他问题

（一）“天 XXXX8”船配员不足擅自航行，1月4日在现场登轮检查时发现，该船所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第（三）项和《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第五条的规定。

（二）“天 XXXX8”船在夜间航行过程中，未在输送臂前端

位置显示白色环照灯一盏，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十六条第（三）项的规定。

（三）“天XXXX8”船在未取得他船同意的情况下追越他船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第十一条第（二）项的规定。

（四）东莞市某船务服务有限公司不掌握“天XXXX8”船事故航次实际在船人员情况以及公司业务主管未按照公司安全管理体系文件要求将收到的船舶动态信息情况记录到《船舶动态记录表》。

（五）覃某新、邓某田所有的涉渔“三无”船无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也无船名和船籍港，违反《中华人民共和国渔业法》第二十六条“制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶必须经渔业船舶检验部门检验合格后，方可下水作业”和《中华人民共和国渔业船舶登记办法》第六条“渔业船舶所有人应当向户籍所在地或企业注册地的县级以上登记机关申请办理渔业船舶登记”规定。

（六）涉渔“三无”船覃某新和邓某田未持有任何船员证书，也未接受任何水上安全培训，不能保障船舶航行和作业安全，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格、取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”的规定。

（七）覃某新在捕捞作业时未采取必要的安全预防措施，事故发生时未穿着救生衣，是造成覃某新死亡的主要原因，违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条和《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第七条第二款的规定。

十一、安全管理建议及处理建议

（一）安全管理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，保障人民群众生命和财产安全，提出以下安全管理建议：

1. 东莞市某船务服务有限公司

（1）将本次事故通报给公司所属各船舶，汲取事故教训，采取有效的事故预防措施，杜绝类似事故再次发生。

（2）加强对所管理船舶的动态管控，掌握所管理船舶每航次实际船员配备情况，确保船舶配备满足最低安全配员要求的适任船员。督促业务主管按照公司安全管理体系文件要求将收到的船舶动态信息情况及时记录到《船舶动态记录表》中。

（3）组织船员学习《中华人民共和国内河避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》，督促所属船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，追越他船前必须按规定鸣放声号，并取得前船同意后，方可以追越。自卸砂船在夜间航行过程中，应当在输送臂前端位置显示白色环照灯一盏。

2. 将事故情况和调查中发现的涉渔“三无”船存在的安全隐患通报地方政府和渔业主管部门。

（二）处理建议

1. 建议海事部门对“天 XXXX8”在此次事故中发现的海事违法违章行为实施行政处罚。

2. 将涉渔“三无”船事故情况及违章行为通报渔业主管部门，建议其依法处理。

3. 将事故情况及东莞市麻涌源凯船务服务有限公司有关管理情况通报给船公司所在地的交通运输主管部门。